

manera ya pueden vislumbrarse nítidamente sus efectos negativos en la vida de los pueblos.

Sobre nuestro destino se erige esta nueva concentración del poder. Los grupos económicos lanzados más allá de los límites de antaño, merced a la retirada de los Estados nacionales, dejan en sus propias manos, no sólo las cuestiones cotidianas, sino lo que es aún más grave, la formulación de los objetivos, del sentido y de la finalidad de la vida.

En nuestra historia reciente tenemos ejemplos de totalitarismos nacionales que llevaron a la humanidad a sufrir grandísimos males y enormes penurias. Cuánto más peligroso puede significar para nuestro destino si este totalitarismo se erige por encima de las naciones y además concentra en sí, no sólo el poder económico, sino también el político mediante la instalación de gobiernos títeres o carentes de poder real.

Resulta de una gravedad enorme —que hoy apenas podemos vislumbrar— este fenómeno de la globalización, realizado y gobernado exclusivamente por los intereses de las grandes corporaciones económicas multinacionales. Ya que estos intereses se encuentran en absoluta contradicción con los intereses de cada uno de nosotros. Es, sin duda, el desafío del momento: ponerle límites al accionar de las corporaciones económicas.

En resumen, intentamos describir nuestros días y observar los peligros que se erigen en nuestro horizonte. Vimos que los grandes cambios ocurridos en los últimos cincuenta años no han redundado en una mejor realización del hombre, por el contrario, cuando nos acercamos a él vemos a un individuo desmoralizado, desgarrado, al que denominamos: hombre claudicante. Este individuo, con una convicción de sí desdibujada, extraviado con respecto a su destino y sentido, envuelto en una loca y veloz carrera en pos del consumo, que trae aparejado una mayor insatisfacción, que sólo detiene su mirada en lo aparente y superficial, que se pierde en la búsqueda de su propia salvación tras un éxito efímero, inexistente, es presa fácil de los peligros que nos acechan, tales son: una sociedad gobernada en masa por los intereses de las grandes corporaciones económicas multinacionales. Y es aquí donde el orden jurídico adquiere una enorme trascendencia, porque la solución ante el conflicto descripto es limitar el poder de las corporaciones, función que corresponde, precisamente, al Derecho. Porque sólo el orden jurídico limita el poder mediante reglas generales de conducta, a las que se encuentran vinculados todos los integrantes de la comunidad.

La limitación del poder del que hablamos no sólo se refiere a cercenar el ámbito de actuación de las corporaciones, sino, también a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los individuos, de manera tal que este

disfrute pleno de los derechos individuales se manifiesta como una clara limitación al ejercicio arbitrario del poder de las corporaciones.

Así, llegamos a la conclusión de que nuestra lucha debe estar centrada en cuatro cuestiones capitales: a) Correlato espiritual al desarrollo material del hombre; b) Ejercicio pleno de la libertad; c) Acceso al disfrute de los bienes y servicios; d) Autodeterminación de los pueblos. De manera tal que si logramos interpolar en nuestra realidad estas cuestiones, redundará en un desarrollo integral del hombre y así, seguramente, estará un paso más cerca de su propia realización, y habremos cumplido con nuestro destino de lucha en pos de realizar la justicia en nuestra realidad.

a) *Correlato espiritual*

Hemos dicho que en los últimos cincuenta años se produjeron enormes adelantos científicos y tecnológicos, al punto tal que podemos asegurar que más se avanzó en estos años que en toda la historia anterior. Este desmesurado adelanto provocó que el hombre se sienta diminuto frente al gigante exterior.

El permanente cambio a que fue sometido le produjo serias inseguridades con respecto a su propia dimensión, frente a su destino y ante el sentido de su propia vida.

El hombre debe reelaborar su propia dimensión, encontrar su propio destino, darle sentido a su vida y hallar nuevamente la fe en su misión trascendente, en la convicción de que el hombre es materia, espíritu, individuo y sociedad. Todo ello, no algún aspecto.

La sociedad en su conjunto y cada una de las individualidades que la componen deben encontrar los caminos que permitan que el hombre, ese ser capaz de dominar a la naturaleza, de doblegarla y extraer de ella lo que requiere para su propia subsistencia, sea, a su vez capaz, de ratificar su enorme individualidad trascendente que se funde en el conjunto para la realización común.

En nuestros días se nos ofrece todo tipo de elementos materiales para nuestra comodidad. Hemos centrado nuestra demanda de bienes y servicios exclusivamente en lo material, a los fines de lograr una correcta satisfacción debemos comenzar a equilibrar nuestra demanda, de manera tal que podamos satisfacer también los requerimientos espirituales.

Sólo una humanidad extraviada en su destino, puede acentuar tanto en lo material en detrimento de la maravillosa armonía que representan en sí, cada una de las individualidades que la componen. El camino que debe recorrer la sociedad humana a fin de reencontrarse con su destino es equilibrar la valoración de las distintas posibilidades de desarrollo, tanto ma-

terial como espiritual. Ciertamente resulta que nos asombra la posibilidad de la manipulación genética de la planta de tomate para combatir con éxito a las plagas que la afectan. Pero, no es menos cierto que no debe dejar de asombrarnos saber para qué fatigamos este planeta.

Es más, el adelanto científico-tecnológico sólo estará seguro y al alcance del disfrute de todos los hombres, si a su vez se produce el mismo avance de la dimensión espiritual. De lo contrario, lo científico y tecnológico se transforma en una herramienta para concentrar el poder y, por ende, produce en última instancia, la explotación de los hombres. Para ejemplificar esta cuestión tomemos dos momentos de estos últimos años. La angustia atómica de los años '60 y '70 y la angustia de la manipulación genética de los años '90. El control y manejo de la tecnología atómica generó en los años indicados el temor de una guerra atómica. Ahora, el control y manejo de cada vez más elementos que constituyen la genética provoca el temor de su utilización para la destrucción del hombre.

Lo único que garantiza que los hombres no utilicemos nuestros conocimientos en contra de otros hombres, es lograr que junto con el avance del saber sobre la naturaleza, acompañaremos este tránsito con cada vez mayores conocimientos de nuestra propia naturaleza, lo que permitirá reconocer en el hombre los atributos que le son propios. La suma total de los atributos del hombre se resumen en una sola palabra. El hombre es una dignidad.

b) Libertad

Las grandes corporaciones económicas buscan masificar nuestras tendencias, objetivos, gustos, etcétera, a fin de producir cada vez a una escala mayor y acceder de tal manera a un mercado más grande. Si a esto le sumamos el fenómeno de la globalización, donde los criterios, valores, tendencias que transmitimos a las generaciones futuras no surgen de las definiciones de las sociedades nacionales, sino de las necesidades del mercado, observamos con claridad el peligro que esto representa.

Los medios de comunicación en masa, que al fin de cuentas no son más que empresas comerciales, y por lo tanto persiguen lucrar con su actividad, penetran hasta en las situaciones más íntimas del grupo familiar, y se erigen como los grandes transmisores de cultura. A veces de manera monopólica. Lo que implica dejar en manos de las corporaciones económicas tan esencial actividad del hombre. Es como nombrarlos albaceas — con amplísimos poderes — de la herencia cultural de la humanidad.

La necesidad de producción y consumo de las sociedades modernas, sumado a la falsificación operada con respecto a la realización de los indi-

viduos, llevan a que las familias no cumplan una de las funciones centrales de su existencia, nos referimos a su función de órgano primario y valorizador de la transmisión cultural. Hoy la cultura y los valores los transmite la televisión. El padre y la madre trabajan todo el día para que los hijos ingresen al mercado de consumo. Con ello pareciera que ya son buenos padres.

Esta situación es caótica, porque los frentes de batalla son muchos. Cómo explicarles a los padres que renuncien a partes de su realización laboral para dedicarle mayor cantidad y calidad de tiempo a sus hijos. Cómo van a lograr los padres demostrar a sus hijos que resulta absurdo correr detrás del consumo, si ellos mismos no hacen otra cosa. Cómo los hijos van a comprender estos mensajes, si permanentemente se encuentran asediados por modelos de vida que sólo valorizan la cultura del tener y rechazan abiertamente la posibilidad de ser.

Frente a una sociedad mundial gobernada en masa a partir del fenómeno de transferencia de funciones estatales a las grandes corporaciones económicas, agudizado por la globalización que implica un retroceso de los ideales políticos, en pos de privilegiar el accionar de los grupos económicos, se observa con claridad que para limitar el poder de las corporaciones el hombre debe ser libre, tomar conciencia de su libertad y mantenerse despierto para conocer la nítida diferencia que existe entre el ejercicio de la libertad, y la estúpida creencia de ser libre por la elección entre opciones falsas.

Creemos que la libertad se conquista día a día, es una lucha permanente que lleva al hombre a enfrentarse con todo tipo de concentración de poder. Esta lucha que los individuos llevan adelante comienza en el nacimiento y se mantiene durante la vida. Es fundamental para el desarrollo posterior de la lucha, las armas con que dotemos a los nuevos individuos. Es en este punto donde debemos esforzarnos. Frente al espectáculo observado de la masificación y la transmisión cultural por los medios de comunicación en masa, se requiere dotar a cada nuevo individuo de las armas necesarias para enfrentar con algún éxito la vida — o lo que es lo mismo, la lucha por preservar su dignidad —, debe gozar desde el primer momento de un derecho específico, al que podríamos denominar "El derecho a la mamá". Con él queremos plantear que si deseamos para el futuro una sociedad de hombres libres debemos revalorizar la función de la madre, del padre y del núcleo familiar. Si la educación, la transmisión de cultura y de valores de nuestros hijos la realizan los medios de comunicación en masa, el resultado será de una peligrosa igualación. Sólo la madre y el padre ocupados personalmente en la preparación de sus hijos garantizará la diversidad de opiniones, pareceres, creencias y tendencias. De manera tal

que la humanidad en su conjunto realizará el abanico total de los valores, de acuerdo a la orientación que prevalezca en cada una de las individualidades que la componen.

Pareciera, en nuestros días, que ser madre y ocuparse responsablemente de esa maternidad, es condenar a la mujer a una tarea de segundo orden. Lo mismo ocurre con ser padre, abuelo, padrino, hermano, etcétera. Resulta difícil comprender que hayamos llegado a tal extremo de nuestro egoísmo. Que creamos tan ciegamente en los modelos que nos presentan los medios de comunicación en masa, al punto tal de llegar a imaginar que la felicidad es —por ejemplo— un cuerpo perfecto, un yate, aguas azuladas y un sol radiante.

Queremos hacer una salvedad, la realidad nos muestra con desoladora frecuencia que para mantener el altísimo nivel de consumo de algunos sectores sociales, se requiere llevar a grandes porcentajes de la población a niveles de infraconsumo, a los que se les veda incluso, las posibilidades de subsistencia. Frente a este cuadro resulta incongruente hablar de libertad, porque aquel que no accede a niveles mínimos de subsistencia carece de libertad. Por lo que las reflexiones hechas en este punto están dirigidas a los sectores sociales que ingresan a cierto nivel de consumo.

Este planteo nos lleva a analizar el tercer punto apuntado.

c) Acceso al disfrute de los bienes y servicios

El avance de la ciencia y de la técnica tiene como uno de sus principales objetivos, el logro de mayor cantidad y calidad de bienes y servicios con un menor esfuerzo del hombre y un menor riesgo ecológico.

La robótica y la informática son claros ejemplos donde la técnica se aplica para mejorar el producto y que proporcionalmente con lo obtenido, el esfuerzo del hombre es infinitamente menor. Pero ocurre que a la par de esta ventaja se nos presenta el flagelo de la desocupación. La tarea que desarrolla una simple computadora, años atrás ocupaba a muchas personas. Con el robot ocurre exactamente lo mismo, reemplaza con mayor eficiencia a un gran número de trabajadores.

Lo mismo ocurrió en la primera mitad del siglo en el campo, el tractor dejó a muchos trabajadores rurales sin empleo, los que debieron buscar nuevos horizontes en las ciudades. Más allá del drama del desarraigo, y de la adecuación a la cultura urbana, esta situación no generó mayores inconvenientes, porque la industrialización, ocupó a estos trabajadores rurales devenidos en obreros industriales. Pero en nuestros días la cuestión es mucho más dramática, ya que los puestos de trabajo que ocupa la técnica aplicada, no son absorbidos por ningún otro sector.

Esto requiere un esfuerzo adicional de toda la sociedad para encontrarle salida a este verdadero flagelo de fin de siglo.

En primer lugar debemos preguntarnos cuál es el límite que le debemos poner al "dejar hacer" de las grandes corporaciones económicas, porque si reemplaza la mano de obra por tecnología, implica que obtiene mayor cantidad del producto a un menor costo. En general, sabemos que este menor costo no se refleja en el precio de compra del producto, por lo que la mayor eficiencia lograda sólo redundará en beneficio del grupo económico, sin que ello genere mayor bienestar a la comunidad, muy por el contrario sufre como mínimo la pérdida de los puestos de trabajo.

En segundo lugar, es fácil observar que con la aplicación de la tecnología, los niveles de producción no caen, muy por el contrario éstos aumentan considerablemente, tanto en cantidad como en calidad. Por lo tanto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que la riqueza producida por esa comunidad es mayor, por lo que, si no se vuelca en la comunidad la riqueza producida mediante el pago del salario, ¿adónde va a parar esa ganancia?

Cuando planteamos el disfrute de los bienes y servicios, como garantía para el desarrollo integral de la persona humana, no sólo hacemos referencia a los bienes materiales que el hombre requiere para su propia subsistencia, sino también incorporamos a este concepto aquellos bienes de otra naturaleza que hacen al desarrollo integral. En tal sentido, hemos hablado del trabajo. Entendiendo a la actividad laboral del hombre, no sólo como instrumento para obtener los medios que le permitan subsistir, sino fundamentalmente como medio de participar en la tarea común de doblegar a la naturaleza y extraer de ella lo que requiere para su subsistencia.

En este sentido el trabajo debe ser entendido como un bien al que debe acceder toda persona.

Si el esfuerzo de la humanidad condujo en estos últimos cincuenta años a un espectacular avance científico-tecnológico, que aplicado a la producción garantiza sobradamente los requerimientos de toda la humanidad, no se explica, no se entiende, no se justifica que sólo algunos sectores logren acceder a los bienes y servicios, mientras que el resto se encuentra en niveles de consumo que atentan contra su supervivencia.

En resumen, el esfuerzo de la humanidad debe ser aplicado en brindar a todos los hombres una mejor calidad de vida y no como fuente de privilegio de algunos sectores en detrimento de otros. Nuestro desafío puede sintetizarse en los siguientes términos: debemos garantizar a la totalidad de los hombres el acceso al consumo de bienes y servicios, de acuerdo a necesidades mínimas de subsistencia y desarrollo integral de la

persona, aplicando a tal fin la tecnología lograda. Esto debe realizarse en un plazo perentorio, aun en contra de las opiniones que surgen desde los centros del poder, que pretenden hacernos creer que este planteo no supera el mero voluntarismo imposible de aplicar, ya que la economía tiene reglas de oro que no se pueden violar impunemente.

La urgencia planteada se sustenta en la convicción que no existen rejas, ni alarmas, ni seguros, ni algún otro instrumento que pueda aislar al hombre del peligro que implica mantener por demasiado tiempo una injusticia en su comunidad. Ya que la injusticia genera odios, angustia y tensión social, en resumen la injusticia se manifiesta con violencia. Es hacer violencia —por ejemplo— la muerte por desnutrición, la desocupación, la falta de vivienda, de acceso a la salud y a la educación. Y esta violencia, sólo es el primer paso de respuestas aún más violentas.

Aunque no exista —momentáneamente— la posibilidad de una respuesta violenta, la injusticia existente afecta gravemente nuestra condición de hombres. La muerte por desnutrición, por ejemplo, desgarran nuestras convicciones más íntimas, nuestras creencias más profundas.

d) Autodeterminación de los pueblos

Años atrás, previo al fenómeno conocido como globalización, el concepto de autodeterminación de los pueblos hacía referencia al derecho de los pueblos con menor desarrollo a mantenerse libres de las grandes potencias. En tal sentido, a lo largo de este último tiempo se han conocido diversos movimientos. El movimiento de países del tercer mundo es un claro ejemplo de la lucha de las naciones con un menor desarrollo industrial, para evitar el avasallamiento de aquellas más desarrolladas. Otro ejemplo es el movimiento de países no alineados. En el plano teórico se puede destacar la tercera posición formulada en nuestro país por Perón.

Todas estas corrientes perseguían un objetivo común, evitar que las naciones poderosas avasallaran la soberanía de las naciones más pequeñas. La lucha se planteaba en contra del imperialismo, que pretendían ejercer las grandes potencias.

Esta situación ya es historia, la globalización determina que la lucha se plantea entre grupos económicos que, como dijimos, no tienen patria, por lo tanto, los Estados nacionales pasaron a ser meros espectadores del enfrentamiento.

El hecho de que hoy no existan, por lo menos con la claridad de antaño, países con vocación imperialista no implica que el concepto de la autodeterminación de los pueblos carezca de sentido. Simplemente, debemos adecuar ese concepto a nuestros días. Y hoy, los que agreden a la li-

bertad de los pueblos son los grupos económicos. La lucha debe centrarse en esta idea.

La lucha que sostienen los grupos económicos entre sí tiene por objetivo el manejo del mercado y, por ende, la obtención de una ganancia mayor. No representan en este enfrentamiento a los intereses del pueblo de origen de cada grupo. Nuestro enemigo no es el pueblo del lugar donde se originó la corporación, sino la corporación en sí.

Los Estados nacionales deben, en su carácter de representante político del pueblo de la Nación, conducir esta lucha contra las corporaciones económicas, con el objetivo de preservar la autodeterminación de los pueblos.

Esta lucha consiste en imponerle límites al accionar a su antojo de los grupos económicos, para que de esta manera los derechos de cada uno de los integrantes del pueblo sean respetados, aun por los grandes centros de poder.

El instrumento que permite a los Estados de derecho modernos limitar el poder de cada quien, para que nadie impunemente afecte los derechos presentes en el otro es, precisamente, el orden cuya naturaleza intentamos conocer a lo largo del presente trabajo. Nos referimos al Derecho.

ÍNDICE GENERAL

Prólogo.....	9
--------------	---

CAPÍTULO I EL HOMBRE

El hombre.....	13
I. La idea del hombre	13
a) Concepción teológica	14
b) Concepción científica	14
c) Concepción filosófica	14
II. Dimensión material.....	15
III. Dimensión espiritual	16
IV. Dimensión individual.....	24
V. Dimensión social.....	27
VI. La sociedad	28
VII. La evolución	41

CAPÍTULO II CONCEPTO DE DERECHO

Concepto de Derecho.....	47
I. Objeto del Derecho	50
II. Orden del Derecho	53
III. Definición de Derecho	54
IV. Rasgos esenciales del orden jurídico	55
a) Obligatorio.....	55
b) Permanente	57
c) General.....	58

d) Limitado	58
e) Inviolable	59
V. Finalidad del Derecho	60
a) Paz	60
b) Seguridad	61
c) Igualdad	65
d) Libertad	67
VI. Valores a realizar por el orden jurídico	69
a) Dignidad moral del hombre	70
b) Justicia	70
VII. Visión de contenido	71
VIII. Las relaciones sociales	72
a) Relación de comunidad	72
b) Relación de poder	73
c) Relación de reconocimiento	73
d) Relación de lucha	73
IX. El Derecho y la relación de comunidad	73
X. El Derecho y la relación de poder	75
XI. El Derecho y la relación de lucha	76
XII. El Derecho y la relación de reconocimiento	77
XIII. El Derecho y la transformación social	77

CAPÍTULO IV

EL ORDEN DEL DERECHO Y EL ORDEN DEL PODER

El orden del Derecho y el orden del poder	79
I. Orden del Derecho y orden del poder	81
II. La paz del Derecho y la paz del poder	82
III. La seguridad del Derecho y la seguridad del poder	82
IV. Formas extremas de poder	83
a) Anarquía	83
b) Despotismo	84
V. Tipo ideal de Derecho	87
VI. Estado, soberanía y poder	90
VII. El Estado de Derecho. Límites al poder	95

CAPÍTULO V

LA JUSTICIA

La Justicia	99
I. La idea del Derecho	100
II. Definición de justicia	103
a) Constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo	109
b) Conforme a su particular naturaleza	109
c) A su ubicación en el orden que lo abarca	113
d) Y a la concordancia con el eterno orden del ser	114
III. Contenido moral del Derecho	117
IV. El valor justicia	121
V. Realización del valor justicia	135
VI. La justicia en situación de coordinación, subordinación y sociedad	137
VII. Clases de justicia	137
a) Situación de coordinación. Justicia conmutativa	138
b) Situación de subordinación. Justicia protectora	139
c) Situación de sociedad. Justicia distributiva	140

CAPÍTULO V

CONCIENCIA JURÍDICA

Conciencia jurídica	143
I. El ser	143
II. El ser ideal. La idea moral	156
III. Los valores a realizar en el orden jurídico	158
IV. La conciencia. Estructura de la psiquis	160
V. La conciencia jurídica como fuente del Derecho	166
VI. La conciencia jurídica y la validez del Derecho. Su obligatoriedad	166
VII. Falsa conciencia	170

CAPÍTULO VI

NATURALEZA DE LA COSA

Naturaleza de la cosa	173
I. Concepto	173
II. La idea del Derecho y la naturaleza de la cosa	178
III. El hombre y su mundo	182
IV. Imagen valorativa del hombre	183

CAPÍTULO VII

CONCEPTO DE DERECHO NATURAL

Concepto de Derecho natural	187
I. Antecedentes. El derecho natural antiguo	191
II. Derecho natural clásico	195
III. Nuevas teorías	196
IV. Núcleo del iusnaturalismo moderno	200
V. Los derechos humanos	201
VI. Los derechos humanos en particular	226
a) Derecho a la vida	226
b) Derecho a la libertad	227
c) Derecho a la igualdad	227
d) Derecho a la propiedad	228

CAPÍTULO VIII

EPÍLOGO

Epílogo	229
I. Avance científico-tecnológico	233
a) Dimensión humana	233
b) Sentido de la vida	234
c) Agresión del medio tecnológico	235
II. Velocidad para el cambio	236
III. Consumo	237
IV. Privilegio de lo exterior sobre lo interior	238
V. Éxito	239
a) Correlato espiritual	243
b) Libertad	244
c) Acceso al disfrute de los bienes y servicios	246
d) Autodeterminación de los pueblos	248

Se terminó de imprimir el día 5 de junio
de 1998, en ARTES GRÁFICAS CANDEL
sito en la calle Nicaragua 4462, Buenos Aires
República Argentina

Todos X
derecho